أربعون حديثا
في
أحكام البيع وآدابه

بقلم
حُسَين مُعَلِّم نُونَو



دار العلوم والحكم
مقديشو - الصومال

أربعون حديثا
في
أحكام البيع وآدابه

بقلم
حُسَين مُعَلِّم نُونَو

دار العلوم والحكمة
مقديشو - الصومال

جميع الحوق محفوظة

عنوان الكتاب: أربعون حديثا في أحكام البيع وآدابه

بقلم: حسين معلم نونو

الناشر: دار العلوم والحكم

عد الصفحات: ٩٠

بلد الطباعة: مقديشو - الصومال

الرقم الذهبي: ١٠٠/٢٣

الطبعة: الأولى ١٤٤٤هـ - ٢٠٢٣م




بسم الله الرحمن الرحيم



مقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه العزيز ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البَقَرَة: ٢٧٥]، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله القائل حين سُئل عن أطيب الكسب: «**عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور**» وصلي الله وسلم على خاتم الأ نبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾﴾ [آل عِمرَان: ١٠٢].

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾﴾ [النِّسَاء: ١].

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾﴾ [الأحزَاب: ٧٠-٧١].

أما بعد: فإنه لما رأيت كثيرا من الناس يدخلون في الأسواق للبيع والشراء، وليس لديهم علم بالمعاملات، بل هممهم جمع المال ولا ينظرون أمن حلال أم من حرام؟ حملني ذلك علي جمع هذه الأربعين حديثا المشتملة علي أحكام البيع والشراء، وما يتعلق بهما من آداب؛ ليكون دليلا للتاجر المسلم، وعلى الا قتداء بالعلماء الذين ألفوا في باب الأربعينات قديما وحديثا في مجالات متنوعة.

وقد التزمت تفسير ما ورد فيها من الألفاظ الغريبة وبيان مايستفاد من هذه الأحاديث من البيوع الصحيحة والبيوع الباطلة وغيرها بشرح موجز.





الحديث الأول
التحرى في طلب الحلال

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «**يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يُبَالِي المَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ، أَمِنَ الحَلَالِ أَمْ مِنَ الحَرَامِ**» رواه البخاري[(١)].

مفردات الحديث:

١- لا يبالي: أي لا يلتفت إلى الفرق بين الحلال والحرام.

شرح الحديث:

إن طلب الحلال واجب على كل مسلم ومسلمة، لأنه سيسأل يوم القيامة عن هذا المال من أين اكتسبه، وفيم أنفقه، والنبي ﷺ يقول: «**لا تزول قدما عبدٍ يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه؟ وعن علمه فيم فعل فيه؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم أبلاه**»رواه الترمذي[(٢)] و لا

(١) محمد بن إسما عيل البخاري، صحيح البخاري، (ج ٣)، كتاب البيوع، باب من لم يبال من حيث كسب المال (ص٥٥) (ط١، ١٤٢٢هـ) (دار طوق النجاة).

(٢) أبو عيسي الترمذي، سنن الترمذي، (ج ٤)، (ص ١٩٠)، رقم الحديث (٢٤١٧) وقال الترمذي: حسن.

بد له أن يتعلم علم الحلال والحرام؛ لئلا يقع في الحرام، ولقوله ﷺ: «**طلب العلم فريضة علي كل مسلم**»[(١)] أي: طلب تعلم الحلال من الحرام.

وقد أخبرنا الصادق المصدوق ﷺ أن الناس ستتغير بهم أحوالهم وتتبدل بهم الأزمان، قال ابن بطال رحمه الله تعالي: «وهذا يكون لضعف الدين وعموم الفتن، وقد أخبر ﷺ أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا وأنذر بكثرة الفساد، وظهور المنكر، وتغير الأحوال، وذلك من أعلام نبوته» وفيه التحذير الشديد من اكتساب المال من الطرق غير المشروعة، وكسب الحرام يؤثر في عبادة العبد، فلا تقبل عبادته كما أخبر النبي ﷺ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «**أيها الناس، إن الله طيب، لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين**، قال: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعۡمَلُواْ صَٰلِحًاۖ إِنِّي بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٥١﴾ [المؤمنون: ٥١]. وقال: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ﴾ [البَقَرَة: ١٧٢]. **ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟**»[(٢)].



(١) ابن ماجه، سنن ابن ماجه (ج ١) باب فضل العلماء والحث على طلب العلم رقم الحديث (٢٢٤)، (ص٨١) (د ط) دار إحياء الكتب العربية.

(٢) الإمام مسلم، صحيح مسلم، (ج ٢)، رقم الحديث (١٠١٥)، (ص ٧٠٣).



الحديث الثاني
اجتناب المشتبهات

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «**الحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ، كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنَ الإِثْمِ، أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ، وَالمَعَاصِي حِمَى اللَّهِ مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ**» رواه البخاري [(١)].

مفردات الحديث:

١- مشتبهة: أي مختلط أمرها فلا يدري أحلال هي أم حرام.

٢- أوشك: قرب.

٣- اجترأ: تشجع وأقدم.

٤- الحمي كل شيء يحمي ولا يقرب وأصله المنع.

---

(١) الإمام البخاري، صحيح البخاري (المصدر السابق، ج ٣) باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، رقم الحديث (٢٠٥١)، (ص ٥٣).

شرح الحديث:

هذا الحديث أصل عظيم من أصول الشريعة، قال الإمام النووي ﷺ تعالي: أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث وكثرة فوائده، وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام(١).

وأن الأشياء تنقسم إلي ثلا ثة أقسام:

* ما نص على تحليله فهذا هو الحلال البين كقوله تعالي: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ﴾ [المَائدة: ٥]، وكقوله تعالي: ﴿أُحِلَّ لَكُمۡ لَيۡلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمۡ﴾ [البَقَرَة: ١٨٧]، وكقوله تعالي: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ﴾ [النِّسَاء: ٢٤]، وكقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَحۡرِ﴾ [المَائدة: ٩٦] وغير ذلك مما عرف حله بنص، أو قياس، أو استصحاب، وما نص على تحريمه فهذا هو الحرام البين كقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ﴾ [النِّسَاء: ٢٣]، وكقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ﴾ [المَائدة: ٣]، وكقوله تعالي: ﴿وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البَقَرَة: ٢٧٥].

وكل ما جعل الله فيه حدًا أو عقوبة أو وعيدًا فهو حرام، كأكل أموال اليتامى، وأكل أموال الناس بالباطل، وما تنازعته الأدلة من الكتاب

(١) الإمام النووي، شرح صحيح مسلم، (ج ١١)، (ص ٢٧).

والسنة وتجاذبته المعانى فوجه منه يعضده دليل الحرام ووجه منه يعضده دليل الحلال، فهي المشتبهات فهذا الذى قال فيه ﷺ: «**وبينهما أمور مشتبهة**» وفي هذا الحديث الحث على فعل الحلال، واجتناب الحرام، وترك الشبهات والاحتياط للدين والعرض وعدم تعاطي الأمور الموجبة لسوء الظن والوقوع في المحظور وهذا هو الورع.





الحديث الثالث
السماحة في البيع والشراء وحسن التقاضي

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «**رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى**» رواه البخاري[(١)].

مفردات الحديث

١- سمحا: أي سهلا لينا

٢- إذااقتضي: طلب قضاء الدين بالسماحة والسهولة.

شرح الحديث:

وفي هذا الحديث الحضُّ على السماحة في المعاملة في البيع والشراء واقتضاء الديون، واستعمال معالي الأخلاق، وترك المشاحة، والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة، وأخذ العفو منهم.

وأن النبي ﷺ دعا لكل من اتصف بهذه الصفات بالرحمة ودعاؤه

---

(١) البخاري، المصدر السابق، باب السهولة والسماحة في البيع والشراء، رقم الحديث (٢٠٧٦)، (ص ٥٧). وابن ماجه، سنن ابن ماجه، باب السماحة في البيع، رقم الحديث (٢٢٠٣)، (ج ٢)، (ص٧٤٢).

مستجاب في كل الأحوال، فيرحمه الله في الدنيا والآخرة.

وفي الحديث عن حذيفة ﷺ، قال: قال النبي ﷺ: «**تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، قالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر، قال: قال: فتجاوزوا عنه وفي رواية فتجاوز الله عنه**»[(١)].



(١) الحافظ ابن حجر، فتح الباري، (ج ٤)، (ص ٣٠٩).



الحديث الرابع
فضل التاجر الصدوق الأمين

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «**التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصِّدِّيقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ**». رواه الترمذي[(١)].

مفردات الحديث:

١- الصدوق: الكثير الصدق قولا وفعلا.

٢- الأمين: أي الموصوف بالأمانة المحفوظ من الخيانة،

شرح الحديث:

من أخلاق التاجر المسلم الصدق والأمانة فيما يبيع الناس لا يغش في تجارته، ولا يخدع، ولا يمكر، ولا يحتال، ولا يدلس، ولا يبيع الشيء المعيب بغير تبيين، فهذا هو الأمين ومن تحرى الصدق والأمانة كان في زمرة الأبرار من النبيين، والصديقين، والشهداء، ويكون من الذين أنعم

(١) محمد بن عيسي بن سورة أبو عيسي، سنن الترمذي، كتاب البيوع (ج ٢) : باب ماجاء في التجارة وتسمية النبي ﷺ إياهم، رقم الحديث (١٢٠٩)، (ص ٥٠٦) (دط) دار الغربي الإسلامي ـ بيروت. والحديث حسنه الترمذي.

الله عليهم قال تعالي: ﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَۚ وَحَسُنَ أُوْلَٰٓئِكَ رَفِيقٗا ٦٩﴾ [النِّسَاء: ٦٩].

أما التاجر الذي يدلس ويكذب ويحلف بالله على ترويج فهو خائن وفاجر فقال النبي ﷺ: «**إن التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلا من اتقى الله وبرَّ وصدق**»[(١)]. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وغير ذلك من الأحاديث.

الصدق والأمانة صفتان متلازمتان لا تنفصل إحداهما عن الأخرى بحال من الأحوال.

ولا ينبغي للمسلم أن يستورد إلا ماكان مصلحة للمسلمين.



(١) محمد بن عيسي الترمذي، سنن الترمذي، (ج ٢)، أبواب البيوع، باب ماجاء في التجار وتسمية النبي ﷺ إياهم، رقم الحديث (١٢١٠)، (ص ٥٠٦).



الحديث الخامس
الصدق والبيان في المبيع وعدم كتمان العيب فيه وخيار المجس

عن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «**البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، - أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا**» متفق عليه[(١)].

وفي رواية لمسلم عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «**إِنَّ المُتَبَايِعَيْنِ بِالخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونُ البَيْعُ خِيَارًا**» قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ.

مفردات الحديث:

١- البيعان: تثنية البائع والمشتري من باب التغليب.

---

(١) محمد بن إسما عيل البخاري، صحيح البخاري، (ج ٣)، كتاب البيوع، باب إذا بين البايعان ولم يكتما ونصحا، رقم الحديث (٢٠٧٩)، (ص ٥٨). المصدر السابق. ومسلم بن حجاج، صحيح مسلم (ج ٣) كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، رقم الحديث (١٥٣١)، (ص١١٦٣) (دط) (دار إحياء التراث العربي - بيروت).

٢-بالخيار: أي محكوم له بالخيار على صاحبه.

٣- صدقا وبينا: أي صدق كل واحد منهما وبين يعني البائع يبين العيب إن كان في المبيع والمشتري كذلك في قدر الثمن.

٤- بورك: أي مبني لما لم يسم فاعله.

شرح الحديث:

دل هذا الحديث دلالة صريحة على ثبوت الخيار للمتبايعين في إمضاء البيع وفسخه حتى يتفرقا، واختلف أهل العلم في التفرق الذي يسقط الخيار، ويوجب البيع، فذهب الشافعي وأحمد وغيرهما إلى أنه التفرق بالأبدان، وإذا تفرقت أبدانهما، ولم يكن بينهما خيار شرط أو تبايعا على أن لا خيار بينهما فقد تم البيع، وقال مالك وأبو حنيفة: هو التفرق بالأقوال عند انتهاء العقد، ووقوع الإِيجاب والقبول، فإذا قال البائع: بعت والمشتري اشتريت لزم البيع.

وينقسم الخيار إلى ثلاثة أقسام: خيار مجلس، وخيار شرط، وخيار عيب، ويثبت خيار المجلس ما دام المتعاقدان في مجلس العقد ولم يتفرقا، ويثبت خيار الشرط إذا اشترطا أو اشترط أحدهما مدة ثلا ثة أيام، ويثبت خيار العيب إذا وجد في المبيع عيبا.

وأن على البائع والمشتري التبيين، والصدق، وعدم الكتمان، وإذا فعلا ذلك يبارك الله في بيعهما، والشيء اليسير المبارك فيه خير من كثير لا بركة فيه ومثل النبي ﷺ ذلك بالذي يأكل ولا يشبع.





الحديث السادس
الحث على الأكل من عمل اليد

عَنِ المِقْدَامِ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «**مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ ﵇، كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ**» رواه البخاري(١).

مفردات الحديث:

١- قط ظرف زمان مبني علي الضم تستعمل لنفي الزمن الماضي دون المضارع والمراد هنا النفي التام لما هو أفضل من الأكل من عمل اليد.

شرح الحديث:

إن أفضل مايأكل الشخص من عمل يده، والأكل من عمل اليد والاكتساب من المباحات لا ينافي التوكل، وحقيقة التوكل الصحيح هو الأخذ بالأسباب المطلوبة، لأن أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يأكلون من عمل أيديهم كان آدم ﵇ حراثا وكان نوح ﵇ نجارا

(١) الإمام البخاري، مصدر سابق، (ج ٣)، باب كسب الرجل وعمله بيده، رقم الحديث (٢٠٧٢)، (ص٥٧).

وكذلك زكريا عليه السلام وكان إدريس خياطا، وكان موسي راعيا وكان خاتم الأنبياء والمرسلين راعي الغنم قبل نزول الوحي وبعد نزول الوجي وبعد فرض الجهاد جعل رزقه تحت ظل رمحه.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالي: وفوق ذلك من عمل اليد ما يكتسب من أموال الكفار بالجهاد وهو مكسب النبي ﷺ وأصحابه وهو أشرف المكاسب لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى وخذلان كلمة أعدائه والنفع الأخروي.

وقالَ الماوردي: أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة، وأيها أطيب؟ فيه ثلاثة مذاهب للناس، وأشبهها بمذهب الشافعي: أن التجارة أطيب، والأشبه عندي: أن الزراعة أطيب لأنها أقرب إلى التوكل.

قَالَ النووي: «وحديث البخاري صريح في ترجيح الزراعة والصنعة لكونها عمل يده، لكن الزراعة أفضلهما؛ لعموم النفع بها للآدمي وغيره، وعموم الحاجة إليها. وظاهر تبويب البخاري ترجيح.

وأن تعلم المهن لا ينقص من مكانة الإ نسان العلمية والدينية بل قد يكون زيادة في فضلهم بحيث يحصل لهم التواضع في أنفسهم والاستغناء عن غيرهم وكسب الحلال الخالي عن الامتنان وأن مجتمعنا بحاجة إلى كل المهن، ولا يستغني عن صاحب مهنة ويجب أن يكون أصحاب المهن مكرمين في المجتمع غير مهانين.





الحديث السابع
تحريم بيع المسلم على بيع أخيه

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «**لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ**» متفق عليه(١).

شرح الحديث:

أن البيع علي البيع حرام وصورته أن يتبايع رجلان بشيء وبينهم خيار وجاء بائع آخر وقال للمشتري افسخ فأنا أعطيك هذه البضاعة بأرخص منه وكذلك الشراء على الشراء وهو أن يقول لمن باع سلعة في زمن الخيار افسخ لأشتري منك بأزيد من هذا، وهذا حرام إجماعًا؛ لأنه مخالف لمقتضي الأخوة الإيمانية ولأن فيه إضرارا بأخيه المؤمن وهو سبب للبغضاء والعداوة بينهما وهذا البيع وإذا كان حراما لكنه يصح مع تحريمه لأن أركان البيع وشروطه تامة والنهي إذالم يرجع إلى ذات المنهي عنه لا يقتضي الفساد والله أعلم.

---

(١) الإمام البخاري، مصدر سابق(ج٣)، باب تحريم بيع الرجل علي بيع أخيه، رقم الحديث (١٤١٢، ص١١٥٤)، ومسلم، في صحيحه، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، رقم الحديث ١٤١٢، وابن حبان، في صحيحه، باب ذكر الزجر عن بيع المرء على بيع أخيه قبل أن يتفرق البائع والمشتري، رقم الحديث (٤٩٦٥). والبيهقي، في السنن الكبري، باب لا يبيع بعضكم علي بيع بعض، رقم الحديث (١٠٨٨٨).



الحديث الثامن
بطلان بيع الحصاة والغرر

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: «**نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ**» رواه مسلم[(١)].

مفردات الحديث:

١- بيع الحصاة: هو أن يقول أحد العاقدين إذا نبذت لك الحصاة فقد وجب البيع.

٢- الغرر الخداع والخيانة.

شرح الحديث:

كانت الجاهلية تتعامل بأنواع من المعاملات التي تمتلئ ظلما وإجحافا، فلماجاء الإسلام أقر البيع العادل ونهي عن كل بيع فيه ظلم فمنع مافيه الغش والجهالة لقطع النزاع والخصومة بين الناس، وهذا مقصد من المقاصد الشرعية.

---

(١) مسلم بن الحجاج القشيري، المصدر السابق، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، رقم الحديث (١٥١٣)، (ص ١١٥٣).

يدل هذا الحديث على تحريم بيع الحصاة وله ثلاث تأويلات كما قال الإمام النووي عند شرح هذا الحديث: **أما بيع الحصاة ففيه ثلاث تأويلات**:

* **أحدها**: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة.

* **والثاني**: أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة.

* **والثالث**: أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعا فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا.

وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ولهذا قدمه مسلم، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة؛ كبيع الآبق، والمعدوم، والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع بعض الصبرة مبهما، وبيع ثوب من أثواب، وشاة من شياه ونظائر ذلك وكل هذا بيعه باطل وعطف بيع الغرر علي بيع الحصاة من عطف العام علي الخاص فهو شامل لكل بيع اشتمل على أي نوع من أنواع الخداع أو كان مجهولا أو معجوزا عنه.

وفيه أيضا التحذير من أكل أموال الناس بالباطل.





الحديث التاسع
النصيحة عند المعاملة

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «**بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ**» رواه البخاري ومسلم(١).

مفردات الحديث:

١- بايعت: أي عاهدت.

٢- النصح: إخلاص العمل عن شوائب الفساد.

شرح الحديث:

وهذا الحديث يؤكد معني الحديث الذي قبله وتجب النصيحة للمسلين في المعاملات قال بدر الدين العيني ﷺ تعالي: وفي الحديث ما يدل على أن نصيحة المسلم واجبة، وهذا هو الأصل في هذا الباب، وقد كان سيد

---

(١) الإمام البخاري، صحيح البخاري (ج١)، باب البيعة على إقامة الصلاة، رقم الحديث (٥٢٤)، ومسلم، في صحيحه (ج ١)، باب بيان أن الدين النصيحة، رقم الحديث (٩٧- ٥٦، ص ٧٥) ومحمد بن عيسي الترمذي، مصدر سابق (ج ٤) باب ماجاء في النصيحة، رقم الحديث ١٩٢٥) وابن حبان، في صحيحه باب ذكر البيان بأن النصح لكل مسلم في البيعة، رقم الحديث (٤٥٤٦).

الخلق يأخذها في البيعة على الناس كما يأخذ عليهم الفرائض، قال جرير: «بايعت رسول الله ﷺ، على السمع الطاعة[١]، فشرط علي النصح لكل مسلم وصح أنه قال: «**لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه**» فحرم بهذا غش المؤمن وخديعته، والله أعلم[٢].

فالنصيحة خلق كريم دعت إليه كل الشرائع، وجاء على لسان كل الرسل، وأكد عليه القرآن الكريم ورسول الله ﷺ في أحاديثه الشريفة، بل جعله من حقوق المسلم على أخيه المسلم؛ قال ﷺ: «**حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، واذا عطس فحمدالله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه**» قال النووي رحمه الله تعالي: «قوله ﷺ «وإذا استنصحك» فمعناه طلب منك النصيحة فعليك أن تنصحه ولا تداهنه ولا تغشه ولا تمسك عن بيان النصيحة»[٣].

ومن النصيحة التي يبذلها التاجر الربح المعقول الذي لا يشق على المشتري، وإخباره عن جودة السلعة من غير مبالغة فيها وعدم كتمان عيوبها فإن كتمان العيب في السلعة غش لا يرضي الله عزوجل وهو ممحق للبركة.



(١) سبق تخريجه بنفس الصفحة.

(٢) محمودبن أحمد بدرالدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، كتاب البيوع، (ج ١١)، باب إذا البايعان ولم يكتما ونصحا، (ص ١٩٦)، دارإحياءالتراث العربي ـ بيروت (دط).

(٣) الإمام النووي، شرح صحيح مسلم، (ج ١٤)، (ص ١٤٣)، مصدر سابق.



الحديث العاشر
تحريم الربا

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «**لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ**» رواه البخاري[(١)].

وفى رواية لمسلم قال ﷺ: **إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ**» رواه مسلم[(٢)].

مفردات الحديث:

١- ولا تشفوا: أي لا تفضلوا.

٢- ناجزا: أي حاضرا.

٣- الغائب: المؤجل.

---

(١) الإمام البخاري، مصدر سابق، (ج ٣)، كتاب البيوع، باب الربا، رقم الحديث (١٢٠٨)، (ص ١٥٨٤).

(٢) الإمام مسلم، مصدر سابق (ج ٣) كتاب البيوع، باب الربا، رقم الحديث (١٥٨٤)، (ص ١٢٠٨).

شرح الحديث:

يبين هذا الحديث تحريم الربا وهي محرمة بالكتاب قال الله تعالي ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البَقَرَة: ٢٧٥] وإذا تعامل البائع والمشري في شيئين ربويين متحدي الجنس يحرم التفاضل بينهما لأنه يصير بذلك ربا الفضل وكذلك يحرم بيع أحدهما والآخر غائب لأنه حينئذ يكون ربا النسيئة.

والتسوية تكون مرة بالوزن، ومرة بالكيل، ومرة بالعدد. قال أحمد بن محمد القسطلاني: فلو اختلفت العلة في الربويين كالذهب والحنطة أو كان أحد العوضين أو كلاهما غير ربوي كذهب وثوب وعبد وثوب حل التفاضل والنسء والتفرق قبل القبض[١].



(١) أحمد بن محمد القسطلاني، إرشاد الساري شرح صحيح البخاري (ج ٤)، (ص ٧٩).



الحديث الحادي عشر
النهي عن ثمن الكلب والدم وأكل الربا

عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ﷺ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «**نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّمِ، وَنَهَى عَنِ الوَاشِمَةِ وَالمَوْشُومَةِ، وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ، وَلَعَنَ المُصَوِّرَ**» رواه البخاري[(١)].

مفردات الحديث:

١- ثمن الدم أجرة الحجام أو بيع الدم.

٢- الوشم وهو شق الجلد بإبرة وحشوه كحلا أو غيره فيخضر مكانه الواشمة هي التي تصنع هذا الفعل لغيرها والموشومة هي التي تطلب هذا الفعل.

٣- آكل الربا أي آخذه.

٤- وموكله أي معطيه.

---

(١) الإمام البخاري، مصدر سابق (ج٣) كتاب البيوع، باب موكل الربا، رقم الحديث (٢٠٨٦)، (ص ٥٩).

شرح الحديث:

يستفاد من هذا الحديث تحريم بيع الكلب ولا يصح ولا يحل سواء كان معلّما أو غير معلّم قال الإمام النووي رحمة الله تعالي: وأما النهي عن ثمن الكلب وكونه من شر الكسب وكونه خبيثا فيدل على تحريم بيعه وأنه لا يصح بيعه ولا يحل ثمنه ولا قيمة على متلفه سواء كان معلّما أم لا وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا وبهذا قال جماهير العلماء منهم أبو هريرة والحسن البصري وربيعة[١].

والمراد بثمن الدم أجرة الحجامة وهذا يحمل علي الكراهة، وقيل الدم لأنه نجس لا يصح بيعه.

وتحريم الوشم لأنه ورد وعيد شديد، ولما فيها من تغيير خلق الله، ومن تعذيب لجسم الإنسان بلا حاجة أوضرورة، وتحريم الربا بأجمعها ولأنها من الكبائر التي آذن الله فاعلها بالحرب ويحرم أن يأكل وأن يؤكل، وتحريم التصوير ظاهره العموم، واستثني منه ما لا روح فيه كالشجر وغيرها.



(١) الإمام النووي، شرح صحيح مسلم (ج ١٠) كتاب البيوع، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي (ص٢٣١) (ط ٢، ١٣٩٢). دار إحياء التراث العربي بيروت.



الحديث الثاني عشر
السلم

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**مَنْ أَسْلَفَ فَلَا يُسْلِفْ إِلَّا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ**»(١). رواه مسلم.

مفردات الحديث:

١- أسلف: أي أعطاه في بيع السلم.

شرح الحديث:

السلف والسلم سواء يدلان على معني واحد والسلف لغة أهل العراق والسلم لغه أهل الحجاز والسلف أو السلم: بيع موصوف في الذمة

والسلم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالي: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ﴾ [البَقَرَة: ٢٨٢] الآية.

ويشترط للسلم ما يشترط للبيع وعلى تسليم رأس المال وأجمعوا على

(١) الإمام مسلم، صحيح مسلم، (ج ٣)، باب السلم، رقم الحديث (١٦٠٤)، (ص ١٢٢٧).

تعيين الكيل والوزن فيما يكال أو يوزن، وفيما لا يكال ولا يوزن لا بد من معرفة عدده، قال ابن بطال رحمه الله تعالي: وأجمعوا أنه إن كان السلم فيما لا يكال ولا يوزن فلا بد فيه من عدد معلوم(١)، وقد نص الحديث الكيل والوزن ويلحق الذرع والعدد كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالي: قلت أو ذرع معلوم والعدد والذرع ملحق بالكيل والوزن للجامع بينهما وهو عدم الجهالة بالمقدار ويجري في الذرع ما تقدم شرطه في الكيل والوزن من تعيين الذراع لأجل اختلافه في الأماكن، وأجمعوا على أنه لا بد من معرفة صفة الشيء المسلم فيه صفة تميزه عن غيره(٢).

وقد اختلف العلماء في جواز السلم فيما ليس بموجود وقت السلم إذا أمكن وجوده في وقت حلول الأجل فجمهور العلما على جوازه ولا يضره انقطاعه قبل الحلول لحديث عبد الله بن عباسٍ رضي الله عنهما، قال: قدم النبيّ ﷺ المدينة، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيءٍ، فليسلف في كيلٍ معلومٍ، ووزنٍ معلومٍ، إلى أجلٍ معلومٍ(٣).

وهذا تقرير من النبي ﷺ لأهل المدينة لكن قيده ﷺ بأجل معلوم سنة أو سنتين أو ثلاث.



(١) ابن بطال، شرح صحيح البخاري (ج ٦)، (ص٣٦٤).
(٢) الحافظ ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري (ج ٤)، باب السلم (ص٤٢٨).
(٣) الإمام البخاري، صحيح البخاري، (ج ٣)، رقم الحديث (٢٢٣٩)، (ص ٨٥).



الحديث الثالث عشر
بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والطعام بالطعام

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ**» رواه مسلم.

وفي رواية له: «**فَمَنْ زَادَ، أَو اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ**»[(١)].

مفردات الحديث:

١- مثلا مقابلا بمثلا.

٢- سواء بسواء أي متساويين.

---

(١) الإمام مسلم، مصدر سابق، (ج ٣)، كتاب البيوع، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقددا رقم الحديث (١٥٨٧)، (ص١٢١٠).

٣- يدا بيد حالة كون كل منهما مقبوضا.

شرح الحديث:

ذكر هذا الحديث أن مالَ الرِّبا ستةٌ، ولكن ليس مخصوصا بهذه الستة وإنما ذكرها ليقاس عليها غيرها.

والذهب والفضة مال الربا سواء كانا مضروبين أو غير مضروبين حليا أو آنية أوغيرها،

والمأكولات فكل ما يؤكل على وجه القوت والتفكه أو المداواة فهو من أموال الربا، وكذلك المشروبات أيضا مال الربا.

وأن الأ شياء الربوية إذا اتفقت يشترط في بيعها ثلاثة شروط الأول التسوية والتماثل في البدلين كيلاً في المكيلات، ووزناً في الموزونات، وعدداً في المعددوات، والثاني: التقابض قبل التفرق، بأن يتم قبض كلا البدلين في مجلس العقد قبل تفرق العاقدين بأبدانهما. والثالث: الحلول بأن لا يؤجل تسليم أحد البدلين عن مجلس العقد، أي لا يذكر الأجل في العقد وعدم التأجيل، وإذا اختلفت هذه الأجناس فيشترط لها شرطان الأول: التقابض قبل التفرق، والثاني الحلول، ولا يشترط لها التسوية وعلة الربا الطعم أو النقدية.

الحديث الرابع عشر
اجتناب الحلف في البيع

عن أَبي هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «**الحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ**» رواه البخاري(١).

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﷺ: «أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سِلْعَةً وَهُوَ فِي السُّوقِ، فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَا لَمْ يُعْطِ لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ» فَنَزَلَتْ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عِمرَان: ٧٧](٢).

مفردات الحديث:

١- منفقة للسلعة أي سبب لنفاق المتاع ورواجه في ظن الحالف.

٢- ممحقة للبركة أي مذهبة للبركة.

---

(١) الإمام البخاري، مصدر سابق، (ج ٣)، كتان البيوع، باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات؛ رقم الحديث (٢٠٨٧)، (ص ٦٠). وأوداود، سنن أبي داود، (ج ٣)، باب كراهية اليمين في البيع، رقم الحديث (٣٣٣٥).

(٢) البخاري، مصدرسابق، رقم الحديث (٢٠٨٨).

شرح الحديث:

إن من آداب البيع والشراء ودلائل الصدق فيه عدم الإكثار من الحلف، بل عدم الحلف مطلقاً، حال كونه صادقاً في البيع، لأن في ذلك امتهاناً لاسم الله تعالى، وقد قال جلّ وعلا: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ﴾ [البقرة: ٢٢٤] أما إن كانت كاذبة فهي محرمة والبيع الحاصل بهذه اليمين الكاذبة يكون سببا في محق البركة بأن يسلط الله وجوها من أسباب التلف إما سرقة أو حرقا أو غرقا أو غصبا أو عوارض أخري فيكون كسبه وجمعه مجرد تعب وهو عقاب من الله تعالي على كثرة الحلف. وعن أبي هريرة رضي الله تعالي عنه قال سمعت النبي ﷺ يقول: اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب[(١)].

ويكون صاحبها من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم لحديث أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «**ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ**» قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَ مِرَارًا، قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَابُوا وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «**الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ**»[(٢)].



(١) ابن حبان، صحيح ابن حبان، (ج ١١)، باب ذكر زجر عن أن ينفق الرجل سلعته بالحلف، رقم الحديث (٤٩٠٦).

(٢) الإمام مسلم، صحيح مسلم، (ج ١)، رقم الحديث (١٠٦)، (ص ١٠٢).



الحديث الخامس عشر
البيع ماليس في ملك الإنسان

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﷺ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ فَقَالَ: «**لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ**» رواه أبوداود وابن ماجه(١).

وفي رواية عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ**»(٢).

شرح الحديث:

لا يجوز بيع ما ليس في ملك الشخص وقدرته حال العقد كبيع مال غيره بغير إذنه لأنه لا ملك له فيه، وكالعبد الآبق لأنه ليس في قدرة البائع، وبيع

---

(١) أبي داود سليمان بن أشعث بن إسحاق السجستاني، سنن أبي داود، (ج ٣)، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ماليس عنده، رقم الحديث (٣٥٠٣)، (ص ٢٨٣) المكتبة العصرية صيدا ـ بيروت ـ. وابن ماجه، في سنه، باب النهي عن بيع ماليس عندك وعن ربح مالم يضمن، رقم الحديث (٢١٨٧). والحديث صحيح صححه ابن الملقن في البدر المنير.

(٢) النسائي، سنن النسائي، (ج ٦)، باب بيع ماليس عند البائع، رقم الحديث (٦١٦١)، والحديث.

المبيع قبل القبض، وهذا كثير في أسواقنا لذا أنصح تجار المسلمين إذا جاءهم من يطلب سلعة ليست عند أحدهم أن يقول أنا ليست عندي وسأبحث عنها فإن وجدتها أتيتك بها، ويكون الاتفاق بعد الحضور؛ فهذا لا بأس به، وإنما المحذور أن يتفق معه وليس المبيع بحوزته، فيبيعه شيئاً لا يملكه، والإنسان لا يبيع إلا ما يملك وما هو عنده وفي حوزته وتحت تصرفه. ويستثني من هذا بيع السلم.





الحديث السادس عشر
البيع بشرط السلف

عن عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، قال: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، حَتَّى ذَكَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «**لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ**» رواه أبو داود[(١)].

مفردات الحديث:

١- سلف وبيع: أي لا يحل بيع مع شرط سلف.

٢- ولا رِبْح ما لم يُضْمن: أي أن يبيع ما اشتراه قبلَ القبض، فإنه لا يَصِحُّ لأنه لم يدخل في ضمانه بالقبض.

شرح الحديث:

والقرض، والمراد به هاهنا شرط القرض على حذف المضاف، أي لا

(١) أبي داود مصدر سابق، (ج ٣)، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ماليس عنده، رقم الحديث (٣٥٠٤)، (ص٢٨٣). صححه الترمذي.

يحل بيع مع شرط سلف، مثل أن يقول: بعتك هذا الثوب بعشرة على أن تقرضني عشرة، وقد أجمع العلماء علي أن كل قرض جر منفعة فهو ربا.

الشرطان في بيع كأن يقول: بعتك هذا الثوب نقدًا بدينار، ونسيئة بدينارين، فهذا بيع واحد تضمن شرطين يختلف المقصود منه باختلافهما وهو الثمن، ويدخله الغرر والجهالة. ولا فرق بين شرطين وشروط.

وربح ما لم يضمن معناه لا يجوز ربح سلعة لا يضمنها وذلك كالمبيع قبل القبض فإن بيعه فاسد، لأنه ليس من ضمان المشتري.





الحديث السابع عشر
النهي عن الشروط الفاسدة في البيع

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي، فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ، وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ فَأَبَوْا ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الوَلَاءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «**خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ**»، فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «**أَمَّا بَعْدُ، مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ**» رواه البخاري[(١)].

---

(١) البخاري، مصدر سابق، (ج ٣)، كتاب البيوع، باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس، رقم الحديث (٢٥٦٣)، (ص١٥٢).

مفردات الحديث:

١- أوَقِيَّةٌ وهي أربعون درهما.

٢- بال قوم شأن قوم.

٣- إنما الولاء أي ولاء العتق.

شرح الحديث:

إن كل شرط ليس في كتاب الله أي ليس في حكم الله من كتاب أو سنة أو إجماع فهو باطل سواء كان في البيع وغيره، قال الحافظ ابن حجر ﷺ تعالي نقلا عن الإمام النووي، قال النووي: **قال العلماء الشروط في البيع أقسام**:

أحدها: يقتضيه إطلاق العقد كشرط تسليمه.

الثاني: شرط فيه مصلحة كالرهن وهما جائزان اتفاقا.

الثالث: اشتراط العتق في العبد وهو جائز عند الجمهور؛ لحديث عائشة وقصة بريرة.

الرابع: ما يزيد على مقتضى العقد ولا مصلحة فيه للمشتري كاستثناء منفعته فهو باطل[(١)].



(١) الحافظ ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري (ج ٥) كتاب المزارعة، باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله، (ص ١٨٨).



الحديث الثامن عشر
تحريم الغش

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ أَصَابِعَهُ فِيهَا، فَإِذَا فِيهِ بَلَلٌ، فَقَالَ: «**مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟**» قَالَ: أَصَابَتْهُ سَمَاءٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «**فَهَلَّا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ منا**» أخرجه مسلم في صحيحه(١) وابن حبان في صحيحه(٢).

مفردات الحديث:

١- صبرة طعام بضم الصاد واسكان الباء الكومة المجموعة من الطعام.

٢- من غشنا أي خاننا وترك النصيحة لنا.

---

(١) الإمام مسلم مصدر سابق (ج ١) كتاب الإيمان، باب قول النبي ﷺ: «**من غشانا فليس منا**»، رقم الحديث (١٠٢، ص ٩٩).

(٢) محمد بن حبان بن أحمد، صحيح ابن حبان (ج١١) كتاب البيوع، باب ذكر الزجر عن غش المسلمين بعضهم بعضا في البيع والشراء وماأشبههما في الأحوال، رقم الحديث (٤٩٠٥ص٢٧٠، ط ١ ١٤٠٨) مؤسسة الرسالة ـ بيروت.

شرح الحديث:

يدل هذا الحديث على تحريم الغش والخيانة بين المسلمين؛ لأنه ضرر وأن المشتري إذا علم العيب الباطن في المبيع فله الخيار في رده وإمساكه وأن فاعله ليس من طريق النبي ﷺ وسنته وأن صاحب المكر والخديعة والخيانة في النار كما قال ﷺ: «**المكر والخديعة والخيانة في النار**»[(١)].

والغش صفة منافية للأخلاق الإسلامية فالإسلام يحث على الأمانة التي تعد من محاسن الأخلاق وله أنواع:

الأول: الغش في البيوع وغيرها من المعاملات.

الثاني: الغش في النصح وهو عدم الإخلاص في النصح.

الثالث: الغش للرعية ومنه حديث معقل بن يسار قال سمعته من رسول الله ﷺ يقول: «**مامن وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة**»[(٢)].



(١) محمد بن عبد الله الحاكم، المستدرك على علي الصحيحين، (ج ٤)، رقم الحديث (٨٧٩٥)، (ص ٦٥٠)، (ط ١ ١٤١١) دار الكتب العلمية بيروت.

(٢) الإمام البخاري، صحيح البخاري، (ج ٩)، رقم الحديث (٧١٥١)، (ص ٦٤)، ومسلم، صحيح مسلم، (ج ٣)، رقم الحديث (٢٢٧)، (ص ١٢٥).



الحديث التاسع عشر
من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهوأولي به

عن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «**إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا**»(١). رواه مسلم.

مفردات الحديث:

١- أفلس خسر في تجارته.

شرح الحديث:

يدل هذا الحديث أن الإسلام اهتم اهتماما كبيرا بحفظ الأموال ونهي عن إضاعتها، والحَجر من محاسن الإسلام وعدالة أحكامه، وذلك أنَّ الرجل إذا أفلس وافتقر بعد غنًى اختلطت عليه أموره، فتصرف تصرفات فيها الحَيف والجَور، إذ ربما يوفي بعض غرمائه ويترك بعضهم، وقد يستولي أقوياء غرمائه على موجوداته ويستأثرون بها، ويتركون الضعفاء منهم، وربما أخفى أمواله، أو بعضها، وغير ذلك من التصرفات التي

(١) الإمام مسلم، صحيح مسلم، (ج ٣)، كتاب المساقات، رقم الحديث (١٥٥٩)، (ص ١١٩٤)، مصدر سابق.

تضر بغرمائه أو بعضهم، ومن لطف الله تعالى بخلقه وبأصحاب الحقوق أن شَرَع الحَجر؛ ليمنع المفلس من التصرف في أمواله الموجودة، وجعل تصرفه فيها غير نافذة ليحفظ بذلك الحقوق، ويوزع المجودات توزيعاً عادلاً بين غرمائه بالنسبة لديونهم[١].

وإذا وجد شخص ماله عند شخص قد أفلس بأن كان ماله لا يفي بديونه فله أن يأخذ متاعه لأنه أحق به من غيره من الغرماء وإن كان قد أخذ بعض الثمن وأفلس بالباقي والجمهور على أن البائع لا يكون أولى بما لم يسلم المشتري ثمنه؛ بل يكون أسوة الغرماء، أما الشافعية فله أخذه من ماله بقدر ما بقي من الثمن.



(١) عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن أحمد بن محمد بن حمد بن إبراهيم البسام، توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام، (ج ٤)، (ص٤٧٨).



الحديث العشرون
تحريم بيع تلقي الركبان

عن ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ»، قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: «لَا يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا» رواه مسلم(١).

مفردات الحديث:

١- أن تتلقي الركبان جمع «راكب» ويراد تلقى القادمين إلى البلاد لبيع سلعهم، فيشتريها منهم قبل وصولهم إلى السوق.

وأطلق على الركبان، تغليبا. وإلا فهو شامل للمشاة.

٢- سمسار أي المتوسط بين البائع والمشتري

شرح الحديث:

إن من البيوع المنهي عنها بيع تلقي الركبان، وهو الخروج إلى خارج البلد ليشتري المتاع من القادم قبل قدومه السوق وهذا لا يجوز لأنه

(١) الإمام مسلم مصدر سابق، رقم الحديث (١٥٢١)، (ص ١١٥٧).

خداع والخداع لا يجوز ومن فعل ذلك فهو عاص آثم، إذا كان عالما به ويؤخذ من هذا الحديث أيضا تحريم بيع الحاضر لباد، وصورته أن يقدم بدوي أو غريب من بلد آخر بسلعة تعم الحاجة إليها ليبيعها بسعر يومها، فيقول له الحاضر اتركها عندي لأبيعها على التدريج بأغلى، وهذا حرام إذا كانت السلعة محتاجة والبائع عالما بالتحريم ولو خالف وباع الحاضر للبادي صح البيع مع التحريم، وهذا مذهب الجمهور.

وقد فسر ابن عباس بيع الحاضر لباد: أن يكون سمسارا أما إذا كان لغير السمسار وبغير أجرة فيجوز، لأنه حيئذ يكون من باب النصح للمسلم والدين النصيحة عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «**الدِّينُ النَّصِيحَةُ**» قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «**لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ**»[(١)].

فائدة:

حكم دفع بدل الخلو[(٢)].

قد يكون السكن أو الدكان في مكان مرغوب مطلوب، وهنا يجوز دفع بدل الخلو للمستأجر أثناء مدة الإجارة مقابل تخلِّيه عن بقية مدة الإجارة ولو

---

(١) الإمام مسلم، صحيح مسلم، (ج ١)، باب بيان أن الدين النصيحة، رقم الحديث (٩٥، ص ٧٤).

(٢) وهو مايعرف باللغة الصومالية (fura gadasho) وفي هذه المسألة صور: كثيرة أنظر الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي، (ج ٧، ص٥١٣٨)، وتوضيح الأحكام بشرح بلوغ المرام، عبدالله البسام، (ج ٥)، (ص ٦٧).

زاد عن الأجرة الدورية، أما إذا انقضت مدة الإجارة، ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمناً عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له، فلا يحل بدل الخلو؛ لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر.





الحديث الحادي والعشرون
بيع الحاضر لباد

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ**»، غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى: «**يُرْزَقُ**» رواه مسلم(١).

وفي رواية قال ﷺ: «**دَعُوا النَّاسَ، فَلْيُصِبْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَنْصَحْ لَهُ**»(٢).

شرح الحديث:

وقد بين النبي ﷺ علة النهي في هذا البيع في قوله: «**دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض**» لأن الحاضر يعلم سعر السوق فيشتري السلعة فيبيع بسعرها فيضيق الناس والإسلام يراعي المصالح العامة، فيقدمها علي المصالح الخاصة وفي تلقي الركبان وبيع الحاضر لباد مصلحة خاصة للمتلقي والحاضر ولكن لما كانت مصلحة أهل البلد بشرائهم السلع

(١) الإمام مسلم مصدر سابق، رقم الحديث (١٥٢٢)، (ص ١١٥٧).
(٢) أبو جعفر الطحاوي، شرح معاني الآثار، باب تلقي الجلب، رقم الحديث (٥٥٢٣).

رخيصة قدمت على انتفاع الواحد.

وإنما يحرم هذا البيع بثلاثة شروط :

أحدهما : أن يكون الحاضر قصد البادي، ليتولى البيع له.

والثاني : أن يكون البادي جاهلا بالسعر.

والثالث : أن يكون قد جلب السلع للبيع؛ والرابع: أن يكون المتاع المجلوب مما تعمّ. الحاجة إليه، كالأطعمة، ونحوها.





الحديث الثاني والعشرون
الإقالة

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «**مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا، أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ**» أخرجه ابن ماجه[(١)].

شرح الحديث:

وفيه مشروعية الإقالة وهي رفع العقد الواقع بين المتعاقدين وذلك بأن يندم المشتري بعد أن يلزم البيع، فيرغب إلى البائع أن يقيله، بمعنى أنه يترك البيع بحيث ترجع إلى هذا نقوده، وذاك يأخذ سلعته، أو العكس: بأن يكون البائع هو الذي ندم، فيطلب من المشتري الإقالة بحيث يرد عليه النقود ويأخذ منه السلعة التي باعها عليه، هذه هي الإقالة.



(١) محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني، سنن ابن ماجه، (ج ٢)، كتاب التجارات، باب الإقالة، رقم الحديث (٢١٩٩)، (ص ٧٤١) (د ط) دار إحياء الكتب العربية ـ بيروت، والحديث صحيصح صححه الحاكم وابن حبان.

الحديث الثالث والعشرون
التسعير

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، قَالَ: غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ: «**إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ**» أخرجه ابن ماجه والترمذي(١).

الحديث الرابع والعشرون

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: قَدِمَ نَبَطِيٌّ مِنَ الشَّامِ بِثَلَاثِينَ حِمْلَ شَعِيرٍ وَتَمْرٍ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسَعَّرَ - يَعْنِي مُدًّا بِدِرْهَمٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ - وَلَيْسَ فِي النَّاسِ يَوْمَئِذٍ طَعَامٌ غَيْرُهُ، فَشَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَلَاءَ السِّعْرِ، فَخَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «**أَلَا لَأَلْقَيَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَبْلَ أَنْ أُعْطِيَ أَحَدًا مِنْ مَالِ**

---

(١) ابن ماجه مصدر سابق، رقم الحديث (٢٢٠٠)، (ص ٧٤١). والترمذي في سننه، (ج ٢)، أبواب البيوع، باب ماجاء في التسعير، رقم الحديث (١٣١٤)، (ص ٥٩٦)، والحديث صحيح صححه الترمذي وصححه شعيب أرنووط في تخريج صحيح ابن حبان.

أَحَدٍ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ» أخرجه أبو يعلي في مسنده[(١)].

مفردات الحديث:

١- المسعر أي الذي يرفع سعر الأقوات ويضعها.

٢- في دم أي سفك دم.

٣- نبطي أي الفلاح.

شرح هذين الحديثين:

يحرم التسعير وأنه مظلمة، ووجهه أن الناس مسلطون على أموالهم والتسعير حجر عليهم.

والإمام مأمور برعاية مصالح المسلمين وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به مناف لقوله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ [النِّسَاء: ٢٩] هذه الأية تفيد إطلاق الحرية للبائع، والتسعير حجر عليه وإلزام عليه بسعر

(١) أبو يعلي أحمد بن علي بن المثني، مسند أبي يعلي، مسند أبي سعيد الخدري، رقم الحديث (١٣٥٤)، (ص ٥٠٦) (د ط) دار المأمون للتراث ـ دمشق، والحديث صحيح صححه أبو يعلي في مسنده.

معين لا يرتضيه وتكون هذه التجارة تجارة عن غير تراض وهذا لا يجوز، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء[١]. وذهب الإمام مالك ﷺ تعالي إلي أنه يجواز للإمام التسعير.



(١) محمد عبد الرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري، تحفة الأحوذي، (ج٤)، (ص ٤٥٢)، (د ط) دار الكتب العلمية بيروت، والآبادي عون المعبود، (ج ٩)، (ص ٢٣٠)، (ط ٢)، (١٤١٥هـ) دار الكتب العلمية بيروت.



الحديث الخامس والعشرون
تحريم بيع الخنزير والميتة والأصنام

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول: يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: **«إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَا بَيْعَ الْخَنَازِيرِ، وَبَيْعَ الْمَيْتَةِ، وَبَيْعَ الْأَصْنَامِ»** فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَرَى فِي شَحْمِ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّا نَدْهِنُ بِهِ الْجُلُودَ وَالسُّفُنَ، وَنَسْتَصْبِحُ بِهِ، فَقَالَ: **«قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا، فَجَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا، وأكلوا أثمانها»** أخرجَه ابن حبان في صحيحه(١).

مفردات الحديث:

١- نستصبح أي ننور بها السراج.

٢- قاتل الله أي لعن الله.

٣- جملوه أي أذابوه.

---

(١) ابن حبان، صحيح ابن حبان، مصدر سابق (ج ١١) كتاب البيوع، باب البيع المنهي عنه ذكر الزجر عن بيع الخنازير والأصنام صد قول من أباح بيعهما، رقم الحديث (٤٩٣٧)، (ص ٣١١) والحديث صحيح علي شرط مسلم.

شرح الحديث:

يدل هذا الحديث تحريم بيع الخنزير بجميع أجزائه وأنه نجس والميتة كذلك والعلة في ذلك النجاسة فيتعدي بذلك إلى كل نجاسة، والأصنام يحرم بيعها لعلتين: عدم المنفعة المباحة فعلى هذا إن كانت بحيث إذا كسرت ينتفع برضاضها جاز بيعها، والأخري وهي المبالغةُ في التنفير عنها وإبعادها.

ونستفيد من هذا الحديث أيضا: تحريم الحيل والواسائل التي تتوصل إلي الأمر المحرم

وهذا من أوصاف اليهود وهم كثير الحيل ومن حيلهم أنهم لما قيل لهم: لا تصيدوا السمك في يوم السبت، ثم ابتلاهم الله فصار السمك يأتي يوم السبت ويغيب غير يوم السبت، فطال عليهم الأمد فقالوا: دبروا لنا حيلة فاحتالوا وصاروا يضعون شبكاً يوم الجمعة وتأتي السمك يوم السبت وتقع في هذا الشبك، فإذا كان يوم الأحد أخذوا السمك وقالوا: نحن ما صدنا يوم السبت، فلذا عاقبهم الله فقال: ﴿كُونُواْ قِرَدَةً خَٰسِئِينَ ﴿٦٥﴾﴾ [البَقَرَة: ٦٥].





الحديث السادس والعشرون
النهي عن بيع حبل الحبلة

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، «نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا» رواه البخاري ومسلم(١).

مفردات الحديث:

١- حبل الحبلة جمع حابل نتاج النتاج.

٢- أن تنتج الناقة وتنتج على صيغة المجهول، ومعناه: إلى أن تلد الناقة.

شرح الحديث:

وفيه بطلان بيع حبل الحبلة وهو نوع من أنواع البيوع الجاهلية المنهي

---

(١) الإمام البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق (ج ٣) كتاب البيع، باب بيع الغرر وحبل الحبلة، رقم الحديث (٢١٤٣، ص ٧٠). ومسلم، صحيح مسلم، مصدر سابق (ج ٣) كتاب البيوع، باب تحريم بيع حبل الحبلة، رقم الحديث (١٥١٤)، (ص ١١٥٣).

عنه لأنه بيع معدوم ومجهول وهو داخل في بيع الغرر **وفسر بيع حبل الحبلة بتفسيرين** :

أحدهما: أن البيع يكون لنتاج النتاج، يعني كرجل عنده ناقة حامل فيقول: إذا ولدت ثم كبر نسلها وحبلت، فولد الولد فهو المبيع! فهو شيء مجهول غير موجود، ولعلهم كانوا يفعلون ذلك من أجل طيب الحيوان سواء كان فرساً أو ناقة، فيحرصون عليه من أجل أصله ونوعه.

التفسير الثاني: أن يشتري شيئاً ويجعل الأجل إذا حصل نتاج النتاج، وهذا أيضاً لا يجوز، وكلاهما فيه غرر.





الحديث السابع والعشرون
البيع قبل القبض

عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «**مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ**»، زَادَ إِسْمَاعِيلُ: «**مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ**»[(١)]. رواه البخاري.

شرح الحديث:

يدل هذا الحديث عدم جواز بيع الطعام قبل قبضه وقد أجمع العلماء على ذلك ولكن اختلفوا ما عدا الطعام، قال الإمام النووي ﷺ تعالي: وفي هذه الأحاديث النهي عن بيع المبيع حتى يقبضه البائع واختلف العلماء في ذلك، فقال الشافعي: لا يصح بيع المبيع قبل قبضه سواء كان طعاما أو عقارا أو منقولا أو نقدا أو غيره، وقال عثمان: البتي يجوز في كل مبيع، وقال أبو حنيفة: لا يجوز في كل شيء إلا العقار وقال مالك لا يجوز في الطعام ويجوز فيما سواه ووافقه كثيرون[(٢)]. أما ماذهب إليه

---

(١) الإمام البخاري، صحيح البخاري، (ج٣)، كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض، رقم الحديث (٢١٣٦)، (ص ٦٨).

(٢) الإمام النووي، شرح صحيح مسلم، (ج ١٠)، كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، (ص ١٦٨) مصدر سابق.

عثمان البتي: فشاذ مخالف للإجماع، إنما الخلاف ما عدا الطعام، ويكون قبض المنقولات نقلها أوتناولها من اليد وهذا قبض حقيقي.

وأما قبض العقارات فيكون بالتخلية بينها وبين من انتقل إليه الملك، بحيث يتمكن من الانتفاع بها الانتفاع المطلوب عرفًا وتسليم المفتاح وهذا القبض يسمي حكميا.





الحديث الثامن والعشرون
بيع المنابذة

عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ ﵁، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ ﵁ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى عَنِ المُنَابَذَةِ»، وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ، أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ «وَنَهَى عَنِ المُلَامَسَةِ»، وَالمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الثَّوْبِ لَا يُنْظَرُ إِلَيْهِ. رواه البخاري[(١)].

مفردات الحديث:

١- المنابذة مفاعلة من النبذ الرمي والإلقاء.

٢- الملا مسة لمس الرجل الثوب لا ينظر إليه.

شرح الحديث:

بيع المنابذة أن يقوم النبذ من البائع والمشترى أو أحدهما مقام الصيغة والرؤية وهذا باطل لأن الصيغة في البيع ورؤية المبيع لا بد منهما في البيع،

(١) الإ مام البخاري، صحيح البخاري، (ج ٣)، كتاب البيوع، باب بيع الملا مسة، رقم الحديث (٢١٤٤)، (ص ٧٠).

وبيع المنابذة والملامسة من البيوع الجاهلية ونهي النبي ﷺ عنهما لأنهما من بيع الغرر والقمار ولأنه إذا لم يتأمل ما اشتراه ولا علم صفته فلا يدرى حقيقته، وهو من أكل المال بالباطل، وهذ التفسير في الحديث لأبي سعيد الخدري.





الحديث التاسع والعشرون
تحريم السوم على السوم

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «**لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ**» رواه مسلم. وفي رواية له«**لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ**» (١).

مفردات الحديث:

١- السوم مصدر سام يسوم وهوعرض السلعة علي البيع.

شرح الحديث:

السوم على السوم، هو أن يتفق صاحب السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه، فيقول آخر لصاحبها: أنا أشتريها بأكثر، أو للراغب: أنا أبيعك خيرا منها بأرخص، وهذا حرام بعد استقرار الثمن، كالبيع علي البيع والشراء علي الشراء وتحرم الخطبة علي الخطبة عند الجمهور إلا أن يأذن له.



(١) الإمام مسلم، صحيح مسلم (ج٣) كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل علي بيع أخيه وسومه علي سومه، رقم الحديث (١٥١٥)، (ص ١١٥٤).



الحديث الثلاثون
تحريم التصرية

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «**لَا يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ**»[(١)]. رواه مسلم.

مفردات الحديث:

١- لا تصروا بضم أوله وفتح الصاد المهملة وضم الراء المشددة من صريت اللبن في الضرع إذا جمعته.

٢- بخير النظرين أي بخير الرأيين.

(١) الإمام مسلم، صحيح مسلم (ج ٣) كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل علي بيع أخيه وسومه علي سومه، رقم الحديث (١٥١٥)، (ص ١١٥٥).

شرح الحديث:

النجش فقد فسره العلماء أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، إما لنفع البائع لزيادة الثمن له، أو بإضرار المشتري بتكثير الثمن عليه، وهذا خديعة وخيانة وقال النبي ﷺ الخديعة في النار[١]. والتصْرية وهو أن يَشُدّ الضَّرع قبل البيع أيامًا ليظنّ المشتري أنه لَبون فيزيد في الثمن وهذا خداع وحرام ومع هذا لا يفسد عقد البيع، ولكن يجعل الخيار للمشتري، والخيار على الفور إذا علم المشتري العيب ويحمل التقييد بثلاثة أيام في بعض الروايات على ما إذا لم يعلم أنها مصراة إلا في ثلاثة أيام، وهذا الحديث يعني حديث المصراة: أخذه جمهور العلماء قالوا: إذا بان لمشتريها أنها مصراة ردها بعد الثلاث، ورد معها صاعًا من تمر، ورده أبو حنيفة وعلله بعلل منها أنه منسوخ، ومنها أن الأصول المجتمع عليها فى المستهلكات أنها لا تضمن إلا بالمثل أو بالقيمة من الذهب أو الورق.



(١) الحافظ ابن حجر العسقلاني، فتح البارى، (ج ٤)، باب بيع الغرر، (ص ٣٥٦).



الحديث الحادي والثلا ثون
بيع العرايا

عن جَابِرٍ ﷺ، قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ، وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلَّا العَرَايَا»[(١)]. رواه البخاري.

مفردات الحديث:

١- العرايا جمع عرية والعرية معناها عطية ثمر النخل دون الرقاب.

شرح الحديث:

لا يجوز بيع الثمار بعضه ببعض حتي يطيب وفي رواية حتي يبدو صلاحه[(٢)] أي يحمر أو يصفر قال العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ثم اعلم أن بدو الصلاح متفاوت بتفاوت الأثمار، فبدو صلاح التين أن يطيب وتوجد فيه الحلاوة ويظهر السواد في أسوده والبياض في أبيضه، وكذلك العنب الأسود بدو صلاحه أن يتحول إلى السواد وأن

(١) الإمام البخاري، صحيح البخاري(ج ٣) كتاب البيوع، باب بيع الثمر علي رؤوس النخل بالذهي أو الفضة، رقم الحديث (٢٥١١)، (ص ٧٥).

(٢) الإمام مسلم، صحيح مسلم، (ج ٣)، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، رقم الحديث، (١٥٣٤)، (ص ١١٦٥)، مصدر سابق.

ينحو أبيضه إلى البياض مع النضج ويجوز بيع الثمر بالدرهم والدينار وما يقوم مقامهما، وبيع العرايا مستثني من هذا النهي مع شروط الأول: أن يكون فيما دون خمسة أوسق، والثاني: الخرص، والثالث: أن يكون لديه نقود يشتريها الرابع: أن يحتاج أكلها رطبا.



الحديث الثاني والثلاثون
الرهن

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «**الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ، وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا**» رواه البخاري(١).

الحديث الثالث والثلا ثون

عَنْ عَائِشَةَ ﷺ، قَالَتْ: «اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ» رواه البخاري(٢).

مفردات الحديث:

١- لبن الدر أي ذات الضرع.

٢- الدرع بكسر الدال المهملة: ما يلبس في الحرب.

---

(١) الإما م البخاري، صحيح البخاري (ج ٣) كتاب الرهن باب الرهن مركوب ومحلوب، رقم الحديث (٢٥١١)، (ص ١٤٣).

(٢) الإمام البخاري، صحيح البخاري (ج ٣) كتاب الرهن، باب الرهن عند اليهود وغيره، رقم الحديث (٢٥١٣)، (ص ١٤٣).

شرح هذين الحديثين:

الرهن هو المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفي من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه، وأن المرتهن له أن يركب ظهر الدابة المرهونة لديه من فرس أو جمل أو نحوه وأن يحلب البقرة والشاة وينتفع بلبنها مقابل إنفاقه عليها، وقال بعضهم: معنى قوله: «يُركَب ويُشرب» أن الظهر المرهون يركبه الراهن ويشربه. بمعنى أن الراهن هو الذي ينفق على الرَّهن أثناء رهنه، وهو الذي يركبه ويشرب لبنه. وينتفع به. وذهب الجمهور إلى أن المرتهن لا ينتفع من المرهون بشيء وتأولوا الحديث لكونه ورد على خلاف القياس من وجهين أحدهما التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه والثاني تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة قال بن عبد البر: هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها، ويدل على نسخه: حديث بن عمر الماضي في أبواب المظالم لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه انتهى، والمسألة خلافية[1].

ونستفيد من الحديث الثاني مشرعية الرهن في الحضر وأما الرهن في السفر فمذكور في القرءان الكريم قال تعالي: ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾ [البَقَرَة: ٢٨٣] الأية.



(١) الحافظ ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، (ج ٥)، (ص ١٤٤). وحمزة محمد قاسم، منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، (ج٣)، (ص ٣٨٣).



الحديث الرابع والثلاثون
كفارة اللغو والحلف في البيع

عنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، قَالَ: كُنَّا نُسَمَّى فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ السَّمَاسِرَةَ، فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ، فَقَالَ: «**يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحَلِفُ وَاللَّغْوُ، فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ**» رواه أبو داود وابن ماجه[(١)].

مفردات الحديث:

١- اللغو من الكلام ما لا يعتد به ولا فائدة فيه.

٢- فشوبوه بضم الشين أمر من الشوب بمعنى الخلط.

٣- السماسرة جمع سمسار.

شرح الحديث:

يستحب الإكثار من الصدقات لأن أكثر التجار يقعون أثناء معاملاتهم

---

(١) أبو داود، سنن أبي داود (ج ٣) كتاب البيوع، باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو، رقم الحديث (٣٣٢٦)، (ص ٢٤٢). وابن ماجه، سنن ابن ماجه(ج ٢) كتاب التجارة، باب التوقي في التجارة، رقم الحديث (٢١٤٥)، (ص ٧٢٦)، والحديث صحيح كما ذكره الصنعاني في التبحير في معاني التيسير.

وتجاراتهم في اللغو والحلف والشبهات، وقد أمر النبي ﷺ بذلك ليكون كفارة لما يجري بينهم من الكذب وغيره، وقال ﷺ: «**والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفؤ الماء النار**»(١).

وقال تعالي: ﴿إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّـَٔاتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾﴾ [البَقَرَة: ٢٧١].

والصدقة لا تنقص المال بل تزيده بركة وحماية، وكثير من الناس الذين ينفقون أموالهم ابتغاء وجه الله يجدون ذلك ظاهرا في أموالهم بالبركة فيها ودفع الآفات عنها.

قال ابن القيم رحمه الله تعالي: فإن للصدقة تأثيراً عجيباً في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجر أو من ظالم بل من كافر، فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعاً من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوه(٢).



(١) الإمام الترمذي، سنن الترمذي، (ج ٤)، رقم الحديث (٢٦١٦)، (ص ٣٠٨) والحديث حسن صحيح كما ذكره الترمذي.

(٢) محمد بن أبي بكرشمس الدين بن قيم الجوزية، الوابل الصيب من الكلم الطيب، دار الحديث - القاهرة (ط ١٩٩٩)، (ص ٣١).



الحديث الخامس والثلاثون
البكور في التجارة وغيرها

عنْ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «**اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا**»، قَالَ: وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً، أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، قَالَ: وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا، فَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ. أخرجه أبو داود وابن ماجه[(١)].

مفردات الحديث:

١- السرية فهي قطعة من الجيش تنفرد بالغزو. يبلغ أقصاها أربعمائة.

٢- فأثري صار ذا ثروة أي: مال كثير.

شرح الحديث:

ينبغي للمسلم التبكير في الحاجات في طلب العلم والتجارة والسفر

---

(١) ابن ماجه، سنن ابن ماجه (ج ٢) كتاب التجارات، باب مايرجي من البركة في البكور، رقم الحديث (٢٢٣٦)، (ص٧٥٢)، وأبو داود، سنن أبي داود، مصدر سابق، (ج ٣)، كتاب الجهاد، باب في الابتكار في السفر، رقم الحديث (٢٦٠٦)، (ص ٣٥). وسنده حسن كما ذكره محمد الأمين الهرري مرشد ذوي الحجا والحاجة.

وغيرها وأن يسير على نظام الحياة اليومي في الإسلام، ويقتضي هذا النظام أن يستيقظ المسلم مبكراً، وينام مبكراً.

يبدأ يوم المسلم منذ مطلع الفجر، أو على الأقل قبل مشرق الشمس، وبهذا يتلقى الصباح طاهراً نقياً قبل أن تلوثه أنفاس العصاة، الذين لا يفيقون من نومهم إلا في ضحى النهار، وهنا يستقبل المسلم يومه من البكور الذي دعا الرسول ﷺ لأمته بالبركة فيه، ومن الآفات التي ابتلي بها المسلمون أنهم غيروا نظام يومهم، فهم يسهرون طويلاً، ثم ينامون حتى تضيع عليهم صلاة الصبح.





الحديث السادس والثلاثون
المضاربة

عن أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ وَعُبَيْدُ اللهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ فِي جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ، فَلَمَّا قَفَلَا مَرَّا عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ﵁ - وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ - فَرَحَّبَ بِهِمَا وَسَهَّلَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ أَنْفَعُكُمَا بِهِ لَفَعَلْتُ، ثُمَّ قَالَ: بَلَى، هَاهُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللهِ، أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَأُسْلِفُكُمَاهُ، فَتَبْتَاعَانِ بِهِ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ، ثُمَّ تَبِيعَانِهِ بِالْمَدِينَةِ، فَتُؤَدِّيَانِ رَأْسَ الْمَالِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَكُونُ الرِّبْحُ لَكُمَا، فَقَالَا: وَدِدْنَا ذَلِكَ، فَفَعَلَ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا الْمَالَ، فَلَمَّا قَدِمَا بَاعَا فَأَرْبِحَا، فَلَمَّا دَفَعَا ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ قَالَ: أَكُلُّ الْجَيْشِ أَسْلَفَهُ مِثْلَ مَا أَسْلَفَكُمَا؟، قَالَا: لَا، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ابْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَسْلَفَكُمَا، أَدِّيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ، فَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَسَكَتَ، وَأَمَّا عُبَيْدُ اللهِ فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا، لَوْ نَقَصَ هَذَا الْمَالُ أَوْ هَلَكَ لَضَمِنَّاهُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَدِّيَاهُ، فَسَكَتَ عَبْدُ اللهِ

وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا، فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ جَعَلْتُهُ قِرَاضًا، فَأَخَذَ عُمَرُ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ، وَأَخَذَ عَبْدُ اللهِ وَعُبَيْدُ اللهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نِصْفَ رِبْحِ الْمَال أخرجَه صهيب عبد الجَبار والبيهقي[1].

مفردات الحديث:

١- قفلا أي رجعا.

٢- وددنا حببنا.

٣- لو أقدر أي أستطيع.

شرح الحديث:

-مشروعية المضاربة وهي عقد قديم والمسلمون من عهد الصحابة ومن بعدهم أجمعوا على مشروعيتها وهي نوع من أنواع الشركات وهي: أن يكون رجل عنده مال، وآخر ليس عنده مال، ولكن عنده قدرة على العمل، فيشتركان، هذا برأس المال وهذا بالعمل. ويكون الربح الحاصل بينهما

(١) صهيب عبد الجبار، الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، (ج ٣٤)، المعاملات، المضاربة (ص ١٣٨) (د د) (د ط) أحمد بن حسن بن علي البيهقي، سنن الكبري، (ج ٦) كتاب القراض، رقم الحديث (١١٦٠٥، ص ١٨٣)، دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان، (ط ٣) (١٤٢٤، ٢٠٠٣م). والحديث صحيح علي شر ط الشيخين أنظر الجامع الصحيح فيما كان علي شرط الشيخين.

بحسب الا تفاق وأما الخسارة فعلي صاحب المال وحده ولا يجوز أن يحمل العامل ضمانة رأس المال لو خسر، وهذا شرط باطل.

✍ **واعلم أن الشركة تنقسم إلى قسمين:**

١- شركة أملاك وهي أن يشترك اثنان فأكثر في استحقاق مالي كالاشتراك في تملك عقار، أو مصنع، أو سيارة ونحو ذلك. وتكون اختيارية مثل أن يشتريا شيئاً من عقار أو منقول، فيكون مشتركاً بينهما شركة ملك وتكون جبرية وهي التي تثبت لشخصين فأكثر بغير فعلهما، كأن يرث اثنان شيئاً، فيكون الموروث مشتركاً بينهما شركة ملك

٢- شركة عقود وهي تنقسم إلى أقسام عدة: منها: شركة العنان: وهي أن يشترك اثنان أو أكثر بمالين أو أموال على الاتجار فيها، واقتسام الربح بينهما أو بينهم على ما اصطلحا عليه واشترطا، أو يشترك اثنان بمالهما على أن يعمل أحدهما فقط، بشرط أن يكون للعامل جزء أكثر من الربح مقابل عمله، ومنها شركة المضاربة وهاتان الشركتا جائزتان صحيحة عند الجمهور[١]، أما باقي الشركات فمختلف بين العلماء وهي شركة المفاوضة وشركة الأبدان، وشركة الوجوه ومن أراد أن يعلم أكثر من هذا فليرجع إلى كتب الفقه.



(١) حمزة محمد قاسم، منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، (ج ٣)، (ص٣٧٦)، مكتبة دار البيان_ دمشق (د ط).



الحديث السابع والثلاثون
تحريم مطل الغني ومشروعية الحوالة

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «**مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ**» متفق عليه[(١)].

مفردات الحديث:

١- المطل في الأصل: المد، قال في الفتح: والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر.

٢-مليء غني.

٣- أتبع أي أحيل.

شرح الحديث

يدل هذا الحديث تحريم مماطلة الغني القادر على وفاء الدين بعد

---

(١) الإمام البخاري، صحيح البخاري (ج ٣) كتاب البيوع، باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة، رقم الحديث (٢٢٨٧)، (ص ٩٤) مصدر سابق، والإمام مسلم، في صحيحه، (ج ٣)، كتاب البيوع، باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة، رقم الحديث (١٥٦٤)، (ص ١١٩٧).

استحقاقه وأنه لا يجوز للإنسان أن يفعل هذا؛ لأنه ظلم، والظلم منهي عنه، قال النبي ﷺ: «**الظلم ظلمات يوم القيامة**»(١). وهذا الظلم شائع في عصرنا هذا في أسواقنا، وغير هذا قليل والفقير المعسر الذي لا يستطيع الوفاء ليس بظالم؛ لأنه ليس عنده شيء يقضي به دينه، والله تعالى يقول في حقه: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾ [البَقَرَة: ٢٨٠].

ومشروعية الحوالة لقوله ﷺ و«**وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ**» قال الحافظ عند شرح هذا الحديث: ومناسبة الجملة للتي قبلها أنه لما دل على أن مطل الغني ظلم عقبه بأنه ينبغي قبول الحوالة على المليء لما في قبولها من دفع الظلم الحاصل بالمطل فإنه قد تكون مطالبة المحال عليه سهلة على المحتال دون المحيل ففي قبول الحوالة إعانة على كفه عن الظلم.



(١) الإمام البخاري، صحيح البخاري، (ج ٣)، كتاب المظالم، باب الظلم ظلمات يوم القيامة، رقم الحديث (٢٤٤٧)، (ص ١٢٩) مصدرسابق.



الحديث الثامن والثلا ثون
كراهية السخب في الأسواق
وبعض أخلاق النبي ﷺ

عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه، قَالَ: لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رضي الله عنهما، قُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي التَّوْرَاةِ؟ قَالَ: «**أَجَلْ، وَاللَّهِ إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي التَّوْرَاةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي القُرْآنِ**: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ شَٰهِدٗا وَمُبَشِّرٗا وَنَذِيرٗا ﴿٤٥﴾﴾ [الأحزاب: ٤٥]، **وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمَّيْتُكَ المتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيظٍ، وَلَا سَخَّابٍ فِي الأَسْوَاقِ، وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ، وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ المِلَّةَ العَوْجَاءَ، بِأَنْ يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا، وَآذَانًا صُمًّا، وَقُلُوبًا غُلْفًا** » رواه البخاري[(١)].

مفردات الحديث:

١- حرزا أي حصنًا وحافظا لدينهم.

---

(١) الإمام البخاري، صحيح البخاري (ج ٣) كتاب البيوع، باب كراهية السخب في السوق، رقم الحديث (٢١٢٥)، (ص ٦٦) مصدر سابق.

٢- ليس بفظ أي ليس بسيئ الخلق.

٣- ولا غليظ ولا قاسي القلب.

٤- ولا سخاب أي لا صياح.

٥- لملة العوجاءالمعوجة وهى ملة الكفر، فأقام الله بنبيه عوج الكفر حتى ظهر دين الإسلام.

٦- وقلوبًا غلفًا جمع أغلف أي مغطى ومغشى.

شرح الحديث

وفيه كراهية السخب في الأسواق وهذا ليس من أخلاق النبي ﷺ وهو أسوة حسنة، وينبغي للتاجر المسلم أن يتخلق بأخلاقه، وكثير من التجار يشتغلون إذا كانوا في السوق بقيل وقال: وتأييد ومعارضة من لا فائدة في تأييده ومعارضته، ثم يرفعون أصواتهم بل ربما ينتهي الأمر إلي السبّ والقتال.

وقال ابن البطال رحمه الله تعالي في شرح صحيح البخاري: وفى هذا الحديث ذم الأسواق وأهلها إذ كانوا بهذه الصفة المذمومة من الصخب واللغط والزيادة فى المديحة أو الذم لما يتبايعونه والأيمان الحانثة، وفى مثل هذا المعنى قال عليه السلام: «**شر البقاع الأسواق**» لما يغلب على أهلها من هذه الأحوال المذمومة[1].



(١) ابن بطال، شرح صحيح البخاري، باب كراهية السخر في الأسواق (ج ٦، ص٢٥٣).



الحديث التاسع والثلا ثون
أحب بقاع الأرض إلى الله وأبغضها

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «**أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا**» رواه مسلم(١).

شرح الحديث:

يدل هذا الحديث أهمية المساجد لأ نها بيوت الطاعات وأساس التقوي ومحل نزول الرحمة والأ سواق محل غش وخداع وفيها يرفع الشيطان رايته قال الإمام النووي رحمه الله تعالي في شرح صحيح مسلم عند شرح هذا الحديث قوله أحب البلاد إلى الله مساجدها لأنها بيوت الطاعات وأساسها على التقوى قوله وأبغض البلاد إلى الله أسواقها لأنها محل الغش والخداع والربا والأيمان الكاذبة وإخلاف الوعد والإعراض عن ذكر الله وغير ذلك مما في معناه والحب والبغض من الله تعالى إرادته الخير والشر أو فعله ذلك بمن أسعده أو أشقاه والمساجد محل نزول الرحمة والأسواق ضدها(٢).



(١) الإمام مسلم، صحيح مسلم، (ج١)، كتاب الصلاة، باب أحب البلاد إلي الله مساجدها، رقم الحديث (٦٧١)، (ص٤٦٤) مصدر سابق.
(٢) الإمام النووي، شرح صحيح مسلم، (ج٥)، (ص ١٧١).



الحديث الأربعون
أذكار دخول السوق

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «**مَنْ قَالَ حِينَ يَدْخُلُ السُّوقَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ، وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ**» أخرجه ابن ماجه[(١)].

مفردات الحديث:

١- ألف ألف حسنة أي مليون حسنة.

شرح الحديث

إن الأسواق مكان الغفلة عن ذكر الله والاشتغال بالتجارة فهو موضع

---

(١) ابن ماجه سنن ابن ماجه، (ج ٢)، كتاب التجارات، باب الأسواق ودخولها، رقم الحديث (٢٢٣٥)، (ص ٧٥٢)، مصدر سابق. والحديث حسن أنظر التحبير لإيضاح معاني التيسير.

سلطنة الشيطان ومجمع جنوده، فالذاكر هناك يحارب الشيطان ويهزم جنوده وينبغي للمسلم أن يكثر ذكر الله تعالي في كل أحيانه، سواء كان في الأ سواق وفي غيرها، ولا يشتغل عن الصلاة ليكون من الذين قال الله فيهم: ﴿رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَٰرُ ﴿٣٧﴾﴾ [النُّور: ٣٧].

ومن آداب السوق التسليم علي أهله عن بن عمر قال إن كنت لأخرج إلى السوق ومالي حاجة إلا أن أسلم ويسلم علي[١].



(١) الحافظ ابن حجر، فتح الباري، (ج١١)، (ص ١٩).

هذا مايسره الله تعالي لي ووفقني إياه، وأسأل الله العظيم أن يتقبل مني بفضله وإحسانه؛ إنه ولي ذلك، وصلي الله وسلم على سيد الأولين والآخرين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.




فهرس الموضوعات

العنوان	الصفحة
مقدمة	٥
الحديث الأول: التحرى في طلب الحلال	٧
الحديث الثاني: اجتناب المشتبهات	٩
الحديث الثالث: السماحة في البيع والشراء وحسن التقاضي	١٢
الحديث الرابع: فضل التاجر الصدوق الأمين	١٤
الحديث الخامس: الصدق والبيان في المبيع وعدم كتمان العيب فيه وخيار المجلس	١٦
الحديث السادس: الحث على الأكل من عمل اليد	١٩
الحديث السابع: تحريم بيع المسلم على بيع أخيه	٢١
الحديث الثامن: بطلان بيع الحصاة والغرر	٢٢
الحديث التاسع: النصيحة عند المعاملة	٢٤
الحديث العاشر: تحريم الربا	٢٦

العنوان الصفحة

الحديث الحادي عشر: النهي عن ثمن الكلب والدم وأكل الربا ٢٨
الحديث الثاني عشر: السلم ٣٠
الحديث الثالث عشر: بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والطعام بالطعام ٣٢
الحديث الرابع عشر: اجتناب الحلف في البيع ٣٤
الحديث الخامس عشر: البيع ماليس في ملك الإنسان ٣٦
الحديث السادس عشر: البيع بشرط السلف ٣٨
الحديث السابع عشر: النهي عن الشروط الفاسدة في البيع ٤٠
الحديث الثامن عشر: تحريم الغش ٤٢
الحديث التاسع عشر: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهوأولي به ٤٤
الحديث العشرون: تحريم بيع تلقي الركبان ٤٦
الحديث الحادي والعشرون: بيع الحاضر لباد ٤٩
الحديث الثاني والعشرون: الإقالة ٥١
الحديث الثالث والعشرون: التسعير ٥٢

العنوان الصفحة

الحديث الخامس والعشرون: تحريم بيع الخنزير والميتة والأصنام ٥٥
الحديث السادس والعشرون: النهي عن بيع حبل الحبلة ٥٧
الحديث السابع والعشرون: البيع قبل القبض ٥٩
الحديث الثامن والعشرون: بيع المنابذة ٦١
الحديث التاسع والعشرون: تحريم السوم على السوم ٦٣
الحديث الثلاثون: تحريم التصرية ٦٤
الحديث الحادي والثلا ثون: بيع العرايا ٦٦
الحديث الثاني والثلاثون، والحديث الثالث والثلاثون: الرهن .. ٦٨
الحديث الرابع والثلاثون: كفارة اللغو والحلف في البيع ٧٠
الحديث الخامس والثلاثون: البكور في التجارة وغيرها ٧٢
الحديث السادس والثلاثون: المضاربة ٧٤
الحديث السابع والثلاثون: تحريم مطل الغني ومشروعية الحوالة ٧٧
الحديث الثامن والثلا ثون: كراهية السخب في الأسواق وبعض أخلاق النبي ﷺ ٧٩

العنوان **الصفحة**

الحديث التاسع والثلاثون: أحب بقاع الأرض إلى الله وأبغضها ٧٩
الحديث الأربعون: أذكار دخول السوق ٨١
فهرس الموضوعات ٨٥



أربعون حديثا في أحكام البيع وآدابه

بقلم

حُسين مُعلِّم نُونَو



دار العلوم والحكم
مقديشو - الصومال

دار العلوم والحكم
مقديشو - الصومال

+252 612 54 66 64
Bakaro Market, Mogadishu
alculuumwalxikam@gmail.com